

对刘某某的抚养有一定的依靠性，故可适当分得刘某某遗产。黄某所得遗产部分，可由杨某折价支付给黄某，给付金额由法院酌定。

综上，北京市房山区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千一百二十三条、第一千一百三十一条、第一千一百三十三条、第一千一百三十五条、第一千一百五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、杨某给付黄某遗产折价款20000元；
- 二、刘某某位于北京市房山区某院内的涉案房屋遗产归杨某所有；

三、驳回苏某、黄某的其他诉讼请求。

一审宣判后，黄某及其法定代理人苏某提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：黄某及其法定代理人苏某上诉理由无事实或法律依据，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

继父母子女之间能否互为法定继承人；如果继父母子女之间不具有继承关系，非法定继承人是否可以要求分得被继承人的遗产。

一、继父母子女之间能否互为法定继承人，应查明双方是否形成扶养关系

《中华人民共和国民法典》第一千零七十二条第二款规定，继父或者继母和受其抚养教育的继子女间的权利义务关系，适用本法关于父母子女关系的规定；第一千零七十条规定，父母和子女有相互继承遗产的权利。同时，《中华人民共和国民法典》第一千一百二十七条第一款将父母和子女列为第一顺序继承人，第三款规定，本编所称子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女，第四款规定，本编所称父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。据此，可以认为存在扶养关系的继父母和继子女互为第一顺序的法定继承人。

司法实践中，在判断扶养关系是否形成时，主要综合考虑扶养时间的长期性、经济与精神扶养的客观存在、家庭身份融合程度，以及继子女与继父母来往紧密度等因素。具体而言：(1)未成年继子女应当与继父母共同生活；(2)存在扶养行为，扶养行为包括继父母对继子女的抚养，也包括继子女对继父母的赡养；(3)扶养关系要持续一段时间，可以三年为基本判定标准，结合个案因素适当增减；扶养关系在成立后应持续存在。①基于前述标准，未成年的继子女

①王葆蒔：《论继父母子女之间的法定继承权——〈民法典〉第1072条和第1127条解释论》，载《法学》2021年第9期。

并非必然与继父母形成扶养关系，而成年的继子女长期对继父母履行赡养义务，亦可能符合与继父母形成扶养关系的认定标准。

就本案而言，苏某与刘某某婚后，虽然苏某带着黄某与刘某某一起生活，但一起生活时间较短。黄某与刘某某一起生活只能视为刘某某与苏某基于维护夫妻感情而形成的相互协助的行为，不能认为刘某某与黄某形成了存在扶养关系的继父母子女关系，法院未认定黄某为刘某某的继承人。故，苏某、黄某以黄某与刘某某已经形成了继父母子女关系为由，要求继承刘某某遗产，未能得到法院支持。

二、未形成扶养关系的继子女可适用遗产酌给制度分得适当遗产

《中华人民共和国民法典》第一千一百三十一条规定，对继承人以外的依靠被继承人扶养的人，或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人，可以分给适当的遗产。该条实际设立了遗产酌给制度，指出有两种法定继承人以外的人，可以分得适当的遗产：第一种是依靠被继承人扶养的人，“依靠被继承人扶养”，是指全部或主要生活来源依赖被继承人提供的继承人之外的公民。第二种是对被继承人生前扶养较多的人，即指在被继承人生前对其在经济上资助、生活上扶助的继承人之外的公民。

在审判实务中，遗产酌给制度与现实生活中继父母子女关系的特征高度契合。在处理涉及继父母子女继承权纠纷时，对存在一定扶养行为，但双方又未能形成扶养关系的继父母或继子女，应依据该制度予以一定补偿或奖励。对于以此制度可获得的遗产份额，一般区分不同情况予以处理：一是对继承人以外的依靠被继承人扶养的人，其应获得遗产份额的确定主要考虑他们的基本生活需要，另外，也要考虑是否有其他扶养义务人的存在、死者生前是否有法定的扶养义务等因素。二是对继承人以外的对被继承人扶养较多的人，其应获得遗产份额的确定主要考虑其对被继承人的扶养情况，物质上的付出与精神上的付出都应纳入考量。

就本案而言，黄某未能与刘某某形成继父女之间的扶养关系，法院认定黄某并非刘某某的法定继承人，不能继承遗产。但法院认为，鉴于黄某与刘某某确实一起生活了一定时间，其间一段时间苏某因故未能一起生活，且黄某为未

成年人，虽然黄某与刘某某二人未形成继父女间的扶养关系，但黄某对刘某某的抚养有一定的依靠性，刘某某在世时对黄某的抚养行为体现出希望照顾黄某的意思，故虽本案存在遗赠情形，仍适用了遗产酌给制度，确定黄某可适当分得刘某某的遗产。

此外，区别于本案受被继承人扶养的情况，如果作为法定继承人以外的人，对被继承人进行了抚养，这种抚养不是法律上必须履行的义务，而是公民出于道德心，自觉自愿提供的帮助。为了对非法定继承人非义务的照顾行为予以奖励或补偿，亦应将存在遗嘱或遗赠的情况包含在遗产酌给制度的适用情形中。

编写人：北京市房山区人民法院 郭校校

遗赠扶养协议解除的正确认定

—— 张某甲诉张某乙等遗赠扶养协议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省淄博市中级人民法院(2022)鲁03民终3741号民事判决书

2. 案由：遗赠扶养协议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 张某甲

被告(被上诉人): 张某乙、张某丙、王某某

【基本案情】

张某甲与张某丙系同父异母的兄弟关系，王某某与张某丙系夫妻关系，张某乙系张某丙、王某某之子。2000年2月23日，张某甲(被赡养人)与张某

丙(赡养人)、王某某(赡养人)、张某乙(赡养人)签订《赡养赠与协议书》,内容如下:“1. 张某甲至今未婚,无子女因年老体弱,现独身生活、今后饮食起居需要人照顾,经双方协商完全自愿由赡养人张某丙夫妻对被赡养人尽赡养义务(在赡养人张某乙未婚前),其中包括:吃、穿、住、医疗费等一切由赡养人负责。2. 赡养人张某乙婚后应对被赡养人尽赡养义务,其中包括:吃、穿、住、医疗费等一切由赡养人负责,时至被赡养人百年去世。3. 被赡养人的所有财产及房屋由赡养人继承,使用面积107.25平方米,其中建筑面积70.29平方米,(房屋三间、前、后院一处)在去世之后由赡养人继承,集体土地使用证由赡养人保管,任何人不得以任何理由侵占和占有。4. 为维护双方的合法权益、合同条款,甲、乙双方严格遵守。如一方违约要承担相应的法律责任和经济责任。5. 本协议一式三份,当事人各执一份,签字盖章之日起生效。”

张某甲、张某丙、王某某、张某乙、案外人王某1、傅某某在该协议书中签字捺印,某镇法律服务所在该协议书中盖章。原、被告对此协议书均无异议。原告提交房屋继承协议书一份,内容如下:“甲方:张某甲,乙方:张某乙;经甲乙双方协商同意,就遗赠事宜达成协议如下:1. 甲方所有楼房位置某小区××室,在甲方故(死亡)后赠送给乙方,其楼房产权归乙方所有。2. 甲方在60岁没有劳动能力后开始由乙方供给一切经济费用至今(生活、医疗、水电、物业等各项费用)。3. 待甲方(张某甲)故后,其妻葛某某,可在此楼房内居住至终身,但不能再找伴侣在此楼房结婚和子女居住。4. 本协议签字、盖章生效,一式三份,双方各执一份、村委会留一份存档。”该协议书中有被告“张某乙”及证明人“张某1”签字,原告未签字。现原告张某甲主张协议签订后张某乙、张某丙、王某某并未对张某甲进行照顾扶养。2013年张某甲结婚后一直由配偶进行精心照料扶养,生活消费支出一直由张某甲自己负担,为此诉至法院,请求判令解除《赡养赠与协议书》《房屋继承协议书》等赠与协议并由被告承担本案的诉讼费用。王某某、张某丙、张某乙辩称,《房屋继承协议书》没有成立,故不生效;对《赡养赠与协议书》的解除没有事实及法律依据,请求法庭依法驳回原告的诉讼请求。

【案件焦点】

遗赠扶养协议解除的正确认定。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市张店区人民法院经审理认为：原、被告签订《赡养赠与协议书》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应依约履行。协议签订后，张某乙按照协议约定给付张某甲养老费，为张某甲支付水电费，为其购买食物、生活用品，对其进行照顾等，尽到了赡养义务。现张某甲以协议签订后张某乙、张某丙、王某某并未对其进行照顾抚养为由要求解除《赡养赠与协议书》，没有事实及法律依据，法院不予支持。原告要求解除《房屋继承协议书》，但原告主张该协议是由被告张某乙制作并让原告签名，被告张某乙主张该协议中“张某乙”签字捺印并非其本人所签及捺印，且原告未在该协议中签字，故该协议未成立生效。综上，原告未在该协议上签字，且被告亦不认可签字为其本人所签，说明原、被告对签订该协议并未达成合意，故该协议未成立生效，原告诉求解除该协议并无必要，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第七条、第四百九十条、第五百零二条、第五百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决：

驳回原告张某甲的诉讼请求。

一审宣判后，张某甲提起上诉，请求：（1）依法撤销一审（2022）鲁0303民初6056号民事判决，依法改判或发回重审；（2）本案所涉一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：上诉人张某甲与三被上诉人于2000年2月23日在协商一致基础上自愿订立的《赡养赠与协议书》，系双方当事人的真实意思表示，并无违反法律、行政法规强制性规定及公序良俗的内容，应为有效。该协议虽名为《赡养赠与协议书》，但根据合同中确立的双方权利义务之内容，该协议具有遗赠扶养协议的性质。双方在履行该协议过程中产生的纠纷应为遗赠扶养协议纠纷，本案案由确定为遗赠扶养协议纠纷更为适当。

双方当事人在本案中争议的主要焦点为上诉人张某甲要求解除案涉《赡养赠与协议书》《房屋继承协议书》的主张应否予以支持的问题。

案涉《赡养赠与协议书》订立于2000年2月23日，该合同效力持续至《中华人民共和国民法典》施行之后，双方于此时因履行问题发生争议；案涉《房屋继承协议书》形成于2019年，上诉人亦提起本案诉讼主张解除，故根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定本案应适用民法典的规定对当事人涉及的争议进行审查处理。

首先，对于上诉人张某甲要求解除案涉《赡养赠与协议书》的问题。

遗赠扶养协议内容具有强烈的人身属性，扶养义务系以信赖为主要基础和纽带的特别的非金钱之债，本案中，现上诉人张某甲以被上诉人未按协议约定履行赡养义务为由要求解除案涉《赡养赠与协议书》，并明确表示不同意三被上诉人继续履行案涉《赡养赠与协议书》约定的赡养义务，也不接受三被上诉人的赡养义务，且于2022年6月8日已向某镇人民政府提出解除协议的诉求。因此，该赡养赠与协议书的主要内容事实上已不能履行，亦不适于强制履行，对上诉人张某甲要求解除案涉《赡养赠与协议书》的诉讼主张，依法应予以支持。但案涉《赡养赠与协议书》的解除，并不影响当事人